О Конституционном Суде Республики Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года № 153-VII ЗРК.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 67

Вниманию пользователей!

Для удобства пользования ИЗПИ создано СОДЕРЖАНИЕ

Сноска. По всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется, в соответствии с Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Раздел 1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Конституционного Суда Республики Казахстан

Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) – независимый государственный орган, осуществляющий конституционный контроль и обеспечивающий верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории страны.

При осуществлении своих полномочий Конституционный Суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных и иных лиц, руководствуется Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом, воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о Конституционном Суде

1. Статус, компетенция, организация и деятельность Конституционного Суда определяются и регулируются Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом.

2. По вопросам организации и порядка своей деятельности Конституционный Суд на основе настоящего Конституционного закона принимает Регламент Конституционного Суда и иные акты.

Статья 3. Состав и порядок формирования Конституционного Суда

1. Конституционный Суд состоит из Председателя и десяти судей.

2. Председатель Конституционного Суда назначается на должность Президентом Республики Казахстан и одновременно является судьей Конституционного Суда в течение срока полномочий.

3. Заместитель Председателя Конституционного Суда назначается на должность Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Конституционного Суда из числа судей Конституционного Суда.

4. Судьи Конституционного Суда назначаются на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Курултая Республики Казахстан, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 2. СТАТУС СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Статья 4. Требования к судьям Конституционного Суда

1. Судьи Конституционного Суда являются лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус и полномочия которых определяются Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом.

2. Судьи Конституционного Суда не вправе состоять в политической партии, профессиональном союзе, выступать в поддержку или с осуждением какой-либо политической партии или общественно-политического движения.

3. Должность судьи Конституционного Суда несовместима с депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

В случае, если судья Конституционного Суда на момент его назначения на должность состоит в политической партии, профессиональных союзах, он обязан выйти из них в течение десяти дней со дня его назначения.

Сноска. Статья 4 - в редакции Конституционного закона РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи Конституционного Суда

В состав Конституционного Суда может быть назначен гражданин Республики Казахстан не моложе сорока лет, имеющий высшее юридическое образование, высокую квалификацию в области права, безупречную репутацию и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет.

Статья 6. Срок полномочий судей Конституционного Суда

1. Полномочия Председателя и судей Конституционного Суда длятся восемь лет. Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Республики Казахстан Председателем Конституционного Суда или судьей Конституционного Суда более одного раза.

2. В случае прекращения своих полномочий Председатель и судьи Конституционного Суда замещаются в порядке, установленном Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом.

Сноска. Статья 6 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 7. Присяга судей Конституционного Суда

Судьи Конституционного Суда после своего назначения приносят присягу следующего содержания: "Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности судьи Конституционного Суда Республики Казахстан, быть беспристрастным и в своей деятельности подчиняться только Конституции Республики Казахстан, обеспечивать ее верховенство.".

Присяга судей Конституционного Суда принимается в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

Статья 8. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда

1. Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть приостановлены в случаях, если:

1) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои обязанности более шестидесяти календарных дней подряд;

2) в установленном Конституцией Республики Казахстан и законом порядке дано согласие на его задержание, содержание под стражей, домашний арест, привод, привлечение к административной или уголовной ответственности;

3) судом возбуждено дело о признании его безвестно отсутствующим.

2. Приостановление или возобновление полномочий Председателя Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан.

Приостановление или возобновление полномочий заместителя Председателя Конституционного Суда осуществляется Председателем Конституционного Суда с уведомлением Президента Республики Казахстан.

Приостановление или возобновление полномочий иных судей Конституционного Суда осуществляется Председателем Конституционного Суда.

Решение о приостановлении полномочий принимается не позднее десяти дней со дня обнаружения оснований для приостановления полномочий.

3. Полномочия судьи Конституционного Суда приостанавливаются до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для их приостановления.

4. Судья Конституционного Суда, полномочия которого приостановлены, не вправе участвовать в заседаниях Конституционного Суда и выполнять иные обязанности судьи Конституционного Суда.

При определении кворума не учитываются судьи, полномочия которых приостановлены.

5. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда не лишает его гарантий, установленных настоящим Конституционным законом.

Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 9. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда

1. Полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются вследствие:

1) подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию;

2) прекращения гражданства Республики Казахстан или получения вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

3) вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда;

4) признания его недееспособным или ограничения его дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;

5) признания его безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;

6) его смерти или объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу;

7) назначения с нарушением требований, установленных Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом;

8) нарушения требований Конституции Республики Казахстан и настоящего Конституционного закона, установленных к судьям Конституционного Суда;

9) истечения установленного Конституцией Республики Казахстан срока пребывания в должности;

10) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда не менее трех раз подряд без уважительных причин.

2. Прекращение полномочий Председателя и судей Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан.

Прекращение полномочий заместителя Председателя Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Конституционного Суда.

3. Исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

4. Исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

5. Освобождение от должности заместителя Председателя Конституционного Суда не влечет прекращение его полномочий в качестве судьи Конституционного Суда.

Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 3. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Статья 10. Независимость судей Конституционного Суда

1. Судьи Конституционного Суда при выполнении своих обязанностей независимы и подчиняются только Конституции Республики Казахстан и настоящему Конституционному закону. Какое-либо вмешательство в их деятельность, а также

оказание давления или иного воздействия на них в какой бы то ни было форме не допускаются и влекут ответственность по закону.

2. Судьи Конституционного Суда по вопросам конституционного производства не подотчетны. Никто не вправе требовать от них отчета по вопросам осуществления ими своих полномочий.

3. Судьям Конституционного Суда запрещается высказывать мнение или разглашать содержание материалов по вопросам, которые являются предметом рассмотрения Конституционного Суда, кроме как на заседании Конституционного Суда.

4. В течение срока полномочий судьи Конституционного Суда несменяемы. Полномочия судей Конституционного Суда могут быть прекращены или приостановлены только в случаях, предусмотренных настоящим Конституционным законом.

5. Судья Конституционного Суда обязан заявить самоотвод, который подлежит удовлетворению Конституционным Судом при условии, если имеются обстоятельства, дающие основание считать, что судья Конституционного Суда лично, прямо или косвенно заинтересован в рассматриваемом Конституционным Судом вопросе.

6. Судья Конституционного Суда не вправе осуществлять защиту или представительство, кроме законного представительства, в суде или иных государственных органах.

Статья 11. Неприкосновенность судей Конституционного Суда

1. Председатель и судьи Конституционного Суда в течение срока своих полномочий не могут быть задержаны, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнуты приводу, домашнему аресту, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия Президента либо Курултая соответственно.

2. После регистрации повода к началу досудебного расследования в Едином реестре досудебных расследований досудебное расследование в отношении Председателя или судьи Конституционного Суда может быть продолжено только с согласия Генерального Прокурора Республики Казахстан, который вносит соответственно Президенту Республики Казахстан или в Курултай представление о даче согласия на задержание, содержание под стражей, привод, привлечение к уголовной или административной ответственности Председателя или судьи Конституционного Суда. В случаях, когда Председатель или судья Конституционного Суда задержан на месте преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, досудебное расследование в отношении него может быть продолжено до получения согласия Генерального Прокурора Республики Казахстан, но с обязательным его уведомлением в течение суток. Надзор за соблюдением законности в ходе расследования дела осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи Конституционного Суда проводятся с санкции Генерального Прокурора Республики

Казахстан.

3. Судьи Конституционного Суда дисциплинарной ответственности не подлежат.

4. Никто не вправе отстранить судью Конституционного Суда от участия в заседании Конституционного Суда, если его полномочия не приостановлены в соответствии с настоящим Конституционным законом.

5. Судья Конституционного Суда не может быть привлечен к ответственности, в том числе после прекращения его полномочий, за позицию, выраженную им при рассмотрении дела в Конституционном Суде.

6. Лишение неприкосновенности Председателя и судей Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан либо Курултаем соответственно.

Сноска. Статья 11 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 12. Равенство прав судей Конституционного Суда

Судьи Конституционного Суда обладают равными правами при рассмотрении находящихся в производстве Конституционного Суда дел и принятии по ним решений, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 58 настоящего Конституционного закона.

Статья 13. Обеспечение безопасности судей Конституционного Суда

Судьи Конституционного Суда, члены их семей, а также их имущество находятся под защитой государства.

Органы внутренних дел обязаны принимать своевременные и исчерпывающие меры к обеспечению безопасности судьи Конституционного Суда и членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее обращение.

Вред, причиненный судье Конституционного Суда и его имуществу в связи с профессиональной деятельностью, возмещается за счет средств республиканского бюджета.

Статья 14. Материальное и социальное обеспечение судей Конституционного Суда

1. Заработная плата Председателю, заместителю Председателя и судьям Конституционного Суда устанавливается в порядке, предусмотренном подпунктом 8) статьи 65 Конституции Республики Казахстан.

2. Жилищное, транспортное и иное обеспечение, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение Председателя Конституционного Суда осуществляется на уровне Первого Заместителя Премьер-Министра, заместителя Председателя Конституционного Суда – на уровне Заместителя Премьер-Министра, судей Конституционного Суда – на уровне Министра Республики Казахстан.

3. Судьям Конституционного Суда предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью тридцать календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов.

4. Судье Конституционного Суда и членам его семьи возмещаются расходы по переезду в случае, если судья Конституционного Суда и члены его семьи проживают в другой местности.

5. Обеспечение судей Конституционного Суда жильем производится за счет средств республиканского бюджета в случае отсутствия жилья по месту нахождения Конституционного Суда. Судье Конституционного Суда и членам его семьи во внеочередном порядке, но не позднее шести месяцев со дня назначения на должность предоставляется благоустроенное жилое помещение из государственного жилищного фонда по нормам, исключающим отнесение судьи Конституционного Суда к категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Служебное жилое помещение, занимаемое для постоянного проживания судьей Конституционного Суда, может быть по его желанию приватизировано в случае отсутствия жилья в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Судьи Конституционного Суда обеспечиваются мантиями и нагрудным знаком за счет средств республиканского бюджета.

7. Судьи Конституционного Суда и совместно проживающие с ними члены их семей в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечиваются медицинским обслуживанием в соответствующих государственных учреждениях здравоохранения.

8. Судье Конституционного Суда, полномочия которого прекращены в связи с истечением установленного Конституцией Республики Казахстан срока пребывания в должности, достигшему пенсионного возраста, установленного законодательством Республики Казахстан о социальной защите, выплачивается не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере ста двадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. При этом судья Конституционного Суда вправе по своему усмотрению получать одну из следующих выплат:

1) ежемесячное пожизненное содержание;

2) пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

Порядок выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье Конституционного Суда определяется Правительством Республики Казахстан.

9. Выплата ежемесячного пожизненного содержания судье Конституционного Суда приостанавливается в случае занятия им в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемой из республиканского или местного бюджета либо из средств Национального Банка Республики Казахстан должности, за исключением должности, связанной с занятием преподавательской, научной или иной творческой деятельности.

В случае прекращения занятия должности, оплачиваемой из республиканского или местного бюджета либо из средств Национального Банка Республики Казахстан, выплата ежемесячного пожизненного содержания судье Конституционного Суда возобновляется.

10. Судье Конституционного Суда, полномочия которого досрочно прекращены по

иным основаниям, не указанным в пункте 1 статьи 9 настоящего Конституционного закона, не зависящим от судьи и не носящим отрицательного характера, выплачивается выходное пособие в размере средней заработной платы за месяц при стаже судейской работы в Конституционном Суде не менее трех лет.

Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 20.04.2023 № 225-VII (вводится в действие с 01.07.2023); от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 15. Компенсации в случае получения увечья или гибели (смерти) судьи Конституционного Суда

1. При получении судьей Конституционного Суда увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) в период исполнения им служебных обязанностей ему производится выплата единовременной компенсации в размере, установленном настоящей статьей.

2. В случае гибели (смерти) судьи Конституционного Суда при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после прекращения полномочий судьи Конституционного Суда вследствие получения увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), полученного при исполнении служебных обязанностей, наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере тридцатимесячного должностного оклада судьи Конституционного Суда.

При этом судья Конституционного Суда лишается права на компенсацию, указанную в части первой настоящего пункта, в случае, если его полномочия прекращены в связи со вступлением в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда.

3. При установлении судье Конституционного Суда инвалидности, наступившей в результате увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), полученного при исполнении служебных обязанностей, ему выплачивается единовременная компенсация в размерах:

1) лицу с инвалидностью первой группы – двадцатимесячного должностного оклада;

2) лицу с инвалидностью второй группы – пятнадцатимесячного должностного оклада;

3) лицу с инвалидностью третьей группы – пятимесячного должностного оклада.

4. В случае получения судьей Конституционного Суда при исполнении служебных обязанностей тяжелого увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), не повлекшего установления инвалидности, ему выплачивается единовременная компенсация в размере полуторамесячного должностного оклада, легкого увечья – половины месячного должностного оклада.

5. Для погребения умерших или погибших судей Конституционного Суда и пенсионеров, вышедших на пенсию с должности судьи Конституционного Суда, выплачивается единовременная денежная компенсация в размере трехмесячной заработной платы судьи Конституционного Суда на момент их кончины.

6. Порядок выплаты единовременной компенсации определяется Правительством Республики Казахстан.

7. Единовременная компенсация не выплачивается, если в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, доказано, что увечье (травма, ранение, контузия, профессиональное заболевание) или гибель (смерть) судьи Конституционного Суда наступили в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей.

Статья 16. Пенсионное обеспечение судей Конституционного Суда

Пенсионное обеспечение судей Конституционного Суда осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 20.04.2023 № 225-VII (вводится в действие с 01.07.2023).

Глава 4. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Статья 17. Финансирование деятельности Конституционного Суда

Финансирование деятельности Конституционного Суда и его Аппарата осуществляется за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления полномочий по обеспечению верховенства Конституции Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан.

Статья 18. Аппарат Конституционного Суда

Аппарат Конституционного Суда является государственным органом, осуществляющим правовое, информационно-справочное, научно-консультативное и иное обеспечение деятельности Конституционного Суда.

Аппарат Конституционного Суда является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения.

Деятельность Аппарата Конституционного Суда регулируется законодательством Республики Казахстан, Регламентом Конституционного Суда и Положением об Аппарате Конституционного Суда.

Работники Аппарата Конституционного Суда являются государственными служащими.

Правовое положение и оплата труда работников Аппарата Конституционного Суда регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Статья 19. Аналитик Конституционного Суда

1. Аналитиком Конституционного Суда является государственный служащий, обеспечивающий правовое и научно-аналитическое сопровождение конституционного производства и способствующий надлежащему рассмотрению поступающих в Конституционный Суд обращений.

2. Аналитик Конституционного Суда:

1) во взаимодействии с судьей Конституционного Суда – докладчиком принимает меры по подготовке материалов к заседанию Конституционного Суда;

2) готовит проекты процессуальных документов о привлечении экспертов (специалистов), опросе заинтересованных лиц и проведении иных действий по обращению;

3) анализирует и обобщает материалы конституционного производства с подготовкой доклада для судей Конституционного Суда;

4) выполняет иные функции, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Научно-консультативный совет при Конституционном Суде

1. При Конституционном Суде может быть образован научно-консультативный совет, являющийся консультативно-совещательным органом.

2. Состав, задачи и порядок деятельности научно-консультативного совета определяются положением, утверждаемым Конституционным Судом.

Статья 21. Международное сотрудничество Конституционного Суда

Конституционный Суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, сотрудничает с международными и региональными правозащитными организациями, а также органами конституционного контроля зарубежных стран, может быть членом создаваемых ими ассоциаций и иных объединений. Для определения предмета и механизма взаимодействия могут заключаться соглашения (меморандумы) о сотрудничестве.

Статья 22. Удостоверения, нагрудный знак и мантия судей Конституционного Суда, а также официальное издание и иные ресурсы Конституционного Суда

1. Судьям Конституционного Суда выдаются удостоверения установленного образца, подписываемые Президентом Республики Казахстан, а также нагрудный знак и мантия.

2. Положение о нагрудном знаке и мантии, их образцы и описание утверждаются Конституционным Судом.

3. Официальным изданием Конституционного Суда является "Вестник Конституционного Суда Республики Казахстан".

4. Конституционный Суд вправе создавать библиотеку, интернет-ресурс, символы и иные знаки отличия.

Глава 5. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Статья 23. Компетенция Конституционного Суда

1. Конституционный Суд в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан решает в случае спора вопрос о правильности проведения:

1) выборов Президента Республики Казахстан;

2) выборов депутатов Курултая Республики Казахстан;

3) всенародного референдума.

2. Конституционный Суд в соответствии с подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции Республики Казахстан:

1) до подписания Президентом Республики Казахстан принятые Курултаем Республики Казахстан законы;

2) принятые Курултаем Республики Казахстан постановления;

3) международные договоры до их ратификации;

4) исполнение решений международных организаций и их органов.

3. Конституционный Суд в соответствии с подпунктами 6) и 7) пункта 1 и пунктом 6 статьи 73 Конституции Республики Казахстан дает:

1) официальное толкование норм Конституции Республики Казахстан;

2) заключения в случаях, установленных статьями 50 и 51 Конституции Республики Казахстан.

4. Конституционный Суд в соответствии с:

1) подпунктом 14) статьи 56 Конституции Республики Казахстан по результатам обобщения практики конституционного производства ежегодно направляет Курултаю Республики Казахстан послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан;

2) пунктом 2 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает обращения Президента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных подпунктом 11) статьи 46 Конституции Республики Казахстан, а также обращения судов в случаях, предусмотренных статьей 79 Конституции Республики Казахстан;

3) пунктом 3 статьи 73 Конституции Республики Казахстан по обращениям граждан Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции Республики Казахстан нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан;

4) пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает обращения Генерального Прокурора Республики Казахстан;

5) пунктом 5 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает обращения Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

5. Конституционный Суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам, действиям и (или) бездействию должностных лиц и судей, послужившим поводом для обращения.

Сноска. Статья 23 - в редакции Конституционного закона РК от 11.06.2026 № 305-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 24. Иные полномочия Конституционного Суда

Конституционный Суд:

1) в пределах компетенции вправе запрашивать и получать документы, материалы и иную информацию от всех государственных органов, организаций, а также привлекать в установленном порядке экспертов (специалистов) к экспертной и научно-консультационной работе (по таким запросам необходимые документы и иная информация должны быть предоставлены в течение пятнадцати рабочих дней, если иной срок не указан Конституционным Судом);

2) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Конституционным законом.

Статья 25. Заседания Конституционного Суда

1. Конституционный Суд рассматривает и разрешает входящие в его полномочия вопросы на заседаниях Конституционного Суда.

2. Заседание Конституционного Суда правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа судей Конституционного Суда, если иное не установлено настоящей статьей.

3. Рассмотрение обращений граждан на заседании может осуществляться составами судей, формируемыми Конституционным Судом в количестве пяти судей Конституционного Суда. При этом нормативные постановления Конституционного Суда могут быть приняты только единогласно.

Нормативные постановления Конституционного Суда, принятые составом судей Конституционного Суда, до их подписания Председателем Конституционного Суда предварительно скрепляются подписями судей Конституционного Суда, принимавших участие в голосовании.

4. Если решение состава судей не принято, а также в случае, если решение состава судей по обращению гражданина может привести к расхождениям в правовых позициях, выраженных в ранее принятых решениях, либо затрагивает концептуальные вопросы, имеющие важное значение, то Председатель Конституционного Суда вносит данное обращение на заседание Конституционного Суда, которое проводится с учетом требования пункта 2 настоящей статьи.

5. Рассмотрение на заседании вопроса о принятии к конституционному производству обращения субъектов, указанных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 73 Конституции Республики Казахстан, может осуществляться тремя судьями Конституционного Суда под председательством Председателя Конституционного Суда, его заместителя либо одного из судей по поручению Председателя Конституционного Суда.

6. Заседания Конституционного Суда созываются по мере необходимости Председателем Конституционного Суда.

Сноска. Статья 25 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 26. Совещания Конституционного Суда

Совещания Конституционного Суда могут проводиться по вопросам, непосредственно не связанным с осуществлением конституционного производства и не относящимся к вопросам, разрешаемым на заседаниях Конституционного Суда.

Статья 27. Полномочия Председателя Конституционного Суда

1. Председатель Конституционного Суда:

1) представляет Конституционный Суд в отношениях с государственными органами и организациями Республики Казахстан, а также с органами иностранных государств и международных организаций;

2) руководит подготовкой к рассмотрению вопросов, принятых Конституционным Судом к производству;

3) созывает заседания и совещания Конституционного Суда, председательствует на них, вносит на их рассмотрение вопросы;

4) организует работу судей Конституционного Суда;

5) определяет меры по обеспечению проведения заседания;

6) оглашает на заседании Курултая Республики Казахстан послание Конституционного Суда о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан;

7) подписывает решения, а также протоколы заседаний Конституционного Суда, в которых он председательствовал;

8) представляет на утверждение Конституционного Суда его Регламент, положение о научно-консультативном совете при Конституционном Суде, кандидатуры секретаря и членов научно-консультативного совета;

9) утверждает Положение об Аппарате Конституционного Суда, в пределах выделенных бюджетных средств – структуру и штатное расписание Аппарата Конституционного Суда;

10) назначает на должность и освобождает от должности Руководителя Аппарата Конституционного Суда и его заместителей;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда.

2. По вопросам своей компетенции Председатель Конституционного Суда издает приказы и распоряжения.

3. В случаях временного отсутствия Председателя Конституционного Суда его обязанности исполняет заместитель Председателя Конституционного Суда, а в случае временного отсутствия заместителя Председателя – один из судей Конституционного Суда, определяемый приказом Председателя Конституционного Суда.

Сноска. Статья 27 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 28. Заместитель Председателя Конституционного Суда

Заместитель Председателя Конституционного Суда координирует работу по организации заседаний Конституционного Суда, их протоколированию, а также осуществляет иные обязанности, возложенные на него Председателем Конституционного Суда.

Раздел 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА Статья 29. Конституционное производство и формат его осуществления

1. Рассмотрение и принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Конституционного Суда, осуществляются в порядке конституционного производства, установленном Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда.

2. Конституционное производство ведется в бумажном и (или) электронном форматах.

Статья 30. Особенности электронного формата конституционного производства

1. Конституционное производство полностью или частично может осуществляться в электронном формате, о чем выносится постановление. При таком формате акты Конституционного Суда и действия его должностных лиц, участников конституционного производства и лиц, привлекаемых при рассмотрении обращения, могут быть оформлены в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.

2. При ведении конституционного производства в электронном формате его материалы формируются в электронное дело.

3. По инициативе Конституционного Суда участники конституционного производства, лица, привлекаемые при рассмотрении обращения, их представители и иные лица могут участвовать в заседании Конституционного Суда путем использования технических средств связи.

4. Порядок применения в ходе конституционного производства технических средств и информационных сервисов определяется с учетом требований настоящего Конституционного закона, Регламента Конституционного Суда и законодательства Республики Казахстан.

Статья 31. Верховенство Конституции Республики Казахстан

Конституционное производство осуществляется на основе принципа верховенства Конституции Республики Казахстан.

Статья 32. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств обращения

Конституционный Суд обязан принять все меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств обращения.

Статья 33. Коллегиальность

Осуществление полномочий Конституционного Суда производится коллегиально.

Статья 34. Гласность

Рассмотрение обращений в Конституционном Суде является открытым. Закрытое заседание допускается по постановлению Конституционного Суда в интересах охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Статья 35. Равноправие участников конституционного производства

Конституционное производство осуществляется на основе равноправия его участников, которые пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции.

Статья 36. Язык конституционного производства

1. Конституционное производство осуществляется на государственном языке, наряду с казахским официально употребляется русский язык.

2. Участвующим в конституционном производстве лицам, не владеющим языком конституционного производства, Конституционный Суд обеспечивает перевод на их родной язык или язык, которым они владеют.

3. Участники заседания, не владеющие языком конституционного производства, могут давать пояснения на родном языке или на языке, которым они владеют, и пользоваться услугами переводчика, специалиста жестового языка для лиц, имеющих инвалидность по слуху.

Сноска. Статья 36 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 37. Приостановление конституционного производства

1. Конституционное производство может быть приостановлено в связи с действием непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему производству по обращению, и иных случаях. При этом приостанавливается и срок рассмотрения обращения.

2. Конституционное производство по делу возобновляется при прекращении обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.

Статья 38. Прекращение конституционного производства

1. Конституционное производство прекращается в случаях:

1) отзыва участником конституционного производства поданного им обращения;

2) отмены или утраты юридической силы акта, конституционность которого оспаривается, за исключением случаев, когда он продолжает применяться к

соответствующим правоотношениям;

3) неподведомственности заявленного обращения Конституционному Суду;

4) принятия итогового решения Конституционного Суда по другому обращению, в котором ставился аналогичный вопрос.

2. Решение Конституционного Суда о прекращении конституционного производства по заявленному обращению лишает субъекта обращения возможности повторно обратиться в Конституционный Суд по тем же основаниям.

Сноска. Статья 38 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 39. Протоколирование заседания Конституционного Суда

1. Заседание Конституционного Суда протоколируется. В случаях и в порядке, установленных Регламентом Конституционного Суда, на его заседании могут применяться аудио-, видеозапись.

2. Протокол заседания Конституционного Суда ведется на языке конституционного производства.

3. Порядок ведения протокола заседания Конституционного Суда, требования, предъявляемые к его содержанию, а также иные вопросы протоколирования заседаний Конституционного Суда определяются Регламентом Конституционного Суда.

Сноска. Статья 39 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 40. Государственная пошлина

Сноска. Статья 40 исключена Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ И ИНЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Статья 41. Участники конституционного производства, иные лица и органы, привлекаемые при рассмотрении обращения

1. Участниками конституционного производства признаются: лица и органы, по обращениям которых возбуждено конституционное производство, государственные органы и должностные лица, конституционность актов которых проверяется.

2. Лицами и органами, привлекаемыми при рассмотрении обращения, признаются:

1) государственные органы и организации;

2) эксперт и иные лица, мнения которых способствуют всестороннему, полному и объективному рассмотрению обращения;

3) переводчик.

3. В случае необходимости участники конституционного производства, иные лица и органы, указанные в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, могут определять для

участия в конституционном производстве своих представителей, полномочия которых оформляются в доверенности или ином документе, выданном в установленном порядке. Представители участников конституционного производства в силу закона вправе участвовать в конституционном производстве без оформления полномочий.

4. Представителями при рассмотрении обращений граждан могут быть только законные представители, адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов, а также уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, права и интересы других лиц.

5. По просьбе субъекта обращения, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, участие адвоката или юридического консультанта обеспечивается Конституционным Судом путем направления в коллегию адвокатов области, города республиканского значения, столицы или палату юридических консультантов по выбору обратившегося лица соответствующего постановления. Оплата труда адвоката или юридического консультанта производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Количество представителей не может превышать двух лиц.

7. Государственные органы, организации обязаны сохранять за гражданином, направившим обращение, его законным представителем, переводчиком, экспертом (специалистом) средний заработок за все время, затраченное ими по требованию Конституционного Суда на участие в его заседании.

Статья 42. Права и обязанности участников конституционного производства, иных лиц и органов, привлекаемых при рассмотрении обращения

1. Участники конституционного производства в пределах полномочий пользуются равными процессуальными правами.

2. Участник конституционного производства имеет следующие права:

1) знакомиться с материалами конституционного производства, производить из них выписки и снимать копии, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

2) представлять доказательства, участвовать в их исследовании и доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих обращений и возражений;

3) высказывать Конституционному Суду свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе конституционного производства;

4) заявлять ходатайства и высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам;

5) давать устные и письменные объяснения Конституционному Суду.

6) изменять основание обращения, увеличивать или уменьшать его объем, отзывать поданное им обращение при отсутствии необходимости в проведении дополнительных процессуальных действий и до удаления состава судей в

совещательную комнату;

7) признавать заявленные в обращении требования полностью или частично либо возражать против них.

3. Исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

4. Лица и органы, привлекаемые при рассмотрении обращения, вправе:

1) с разрешения Конституционного Суда и в определенных им объемах знакомиться с материалами конституционного производства;

2) высказывать Конституционному Суду свои доводы и соображения по предмету обращения.

5. Участники конституционного производства, иные лица и органы, привлекаемые при рассмотрении обращения, их представители обязаны:

1) добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение ими Конституционному Суду заведомо ложных сведений или непредставление затребованных Конституционным Судом документов, материалов и иной информации расценивается как неуважение к Конституционному Суду и влечет ответственность по закону;

2) уважительно относиться к Конституции Республики Казахстан, Конституционному Суду, его требованиям и принятым в Конституционном Суде процедурам;

3) подчиняться распоряжениям председательствующего о соблюдении порядка заседания;

4) не разглашать сведения об обстоятельствах обращения или иные данные, ставшие им известными в связи с участием в закрытых заседаниях Конституционного Суда.

6. Эксперт (специалист) вправе:

1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы (исследования);

2) заявлять ходатайства о представлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

3) получать вознаграждение за выполненную работу, если об этом было указано в определении судьи Конституционного Суда.

7. Эксперт (специалист) обязан:

1) давать объективное и обоснованное заключение по поставленным перед ним вопросам;

2) при необходимости разъяснить содержание подготовленного им заключения и принять участие в заседании Конституционного Суда.

8. Переводчик вправе:

1) задавать присутствующим лицам при осуществлении перевода уточняющие вопросы для полноты и правильности перевода;

2) получать вознаграждение за выполненную работу.

9. Переводчик обязан:

1) выполнить точно и полно порученный ему перевод;

2) удостоверить правильность перевода своей подписью в документах конституционного производства.

Сноска. Статья 42 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 8. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Статья 43. Виды обращений в Конституционный Суд

Видами обращений в Конституционный Суд являются заявления, обращения и представления судов, указанные в статьях 50, 51, 73 и 79 Конституции Республики Казахстан.

Сноска. Статья 43 - в редакции Конституционного закона РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 44. Форма и содержание обращения в Конституционный Суд

1. Обращения в Конституционный Суд подаются в письменной и (или) электронной форме.

2. В обращении должны быть указаны:

1) наименование Конституционного Суда;

2) наименование, место нахождения субъекта обращения, в случае обращения гражданина – фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства, индивидуальный идентификационный номер, сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе, если они имеются;

3) наименование, адрес представителя субъекта обращения и его полномочия, кроме случаев представительства по должности или по закону. В обращении гражданина, подаваемом представителем, также должны быть указаны сведения об его абонентском номере сотовой связи и электронном адресе, если они имеются;

4) проект закона о внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Казахстан, если в обращении ставится вопрос о даче заключения в случае, предусмотренном статьей 93 Конституции Республики Казахстан;

5) наименование, местонахождение и адреса государственных органов, должностных лиц, подписавших или издавших акты, связанные с проведением выборов Президента Республики Казахстан, депутатов Курултая и всенародного референдума, в случае, если в обращении ставится вопрос о правильности их проведения;

6) наименование, дата принятия законов в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии законов Конституции Республики Казахстан;

7) наименование, дата принятия постановлений Курултая Республики Казахстан в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии постановлений Курултая Республики Казахстан Конституции Республики Казахстан;

8) наименование, дата и место подписания международных договоров Республики Казахстан, должностные лица, подписавшие их от имени Республики Казахстан или ее государственных органов, в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии международных договоров Республики Казахстан Конституции Республики Казахстан;

8-1) наименование, дата принятия решений международных организаций и их органов в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии исполнения решений международных организаций и их органов Конституции Республики Казахстан;

9) нормы Конституции Республики Казахстан, об официальном толковании которых ставится вопрос в обращении;

10) наименование, номер, дата принятия, источники опубликования и иные реквизиты закона или иного правового акта в случае, если в обращении ставится вопрос о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики Казахстан;

11) наименование, местонахождение и адрес государственного органа, должностного лица, подписавшего или издавшего акт, наименование, номер, дата принятия, источники опубликования и иные реквизиты закона или иного нормативного правового акта в случае, если в представлении суда ставится вопрос о признании акта неконституционным, если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина;

12) наименование, состав образуемой Курултаем Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан комиссии и ее заключение; наименование, дата принятия и содержание актов, связанных с рассмотрением Курултаем Республики Казахстан вопроса о досрочном освобождении от должности Президента Республики Казахстан;

13) сведения о депутатах, инициировавших вопрос об отрешении от должности Президента Республики Казахстан, и их количестве; сведения о результатах голосования в Курултае; сведения о результатах расследования выдвинутого против Президента Республики Казахстан обвинения; сведения о заключении Верховного Суда Республики Казахстан об обоснованности выдвинутого обвинения; наименование, дата принятия и содержание актов, связанных с рассмотрением Курултаем вопроса об отрешении от должности Президента Республики Казахстан;

13-1) сведения о реализации Президентом Республики Казахстан своего права, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 Конституции Республики Казахстан;

13-2) сведения об отказе лица принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан в случае, предусмотренном частью второй пункта 1 статьи 51 Конституции Республики Казахстан;

14) сущность обращения, позиция лица, подающего обращение, и его правовое обоснование;

15) иные факты, обстоятельства и, при наличии, доказательства, служащие основанием для обращения и подтверждающие его обоснованность;

15-1) сведения (при их наличии) об использовании гражданином других

установленных законодательством способов защиты своих прав и свобод, а также законных интересов, включая права на судебную защиту;

16) нормы Конституции Республики Казахстан и настоящего Конституционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд или закрепляющие права и свободы гражданина, непосредственно затрагиваемые оспариваемым им нормативным правовым актом;

17) перечень прилагаемых документов.

3. Обращение должно быть подписано надлежащим субъектом. Обращение, оформленное в форме электронного документа, удостоверяется электронной цифровой подписью.

4. К обращению прилагаются:

1) копии текстов актов, подлежащих проверке;

2) доверенность или иной документ о полномочиях представителя, кроме случаев, когда представительство осуществляется по должности или по закону;

3) копия решения суда о приостановлении производства по делу;

4) судебное решение, подтверждающее применение законов и иных нормативных правовых актов в конкретном деле;

5) исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026);

6) исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026);

6-1) копии устава, положения, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если представителем субъекта обращения является уполномоченное лицо организации;

7) иные материалы, подтверждающие позицию лица, обращающегося в Конституционный Суд.

5. К документам, изложенным не на языках конституционного производства, должен быть приложен их перевод на казахский или русский язык.

Сноска. Статья 44 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 45. Обращения на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина

Сноска. Заголовок статьи 45 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

1. Конституционный Суд по обращению граждан Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты Республики Казахстан, их отдельные положения, непосредственно затрагивающие их права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан.

2. Обращение гражданина Республики Казахстан должно соответствовать следующим условиям допустимости:

1) оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом и непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием субъекта обращения и по делу имеется вступивший в силу судебный акт апелляционной инстанции;

2) обращение подано в срок не позднее одного года после принятия судебного акта, предусмотренного подпунктом 1) настоящего пункта.

3) имеются признаки нарушения прав и свобод самого субъекта обращения.

3. Исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

4. Исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Сноска. Статья 45 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 46. Последствия обращения в Конституционный Суд

В случае обращения в Конституционный Суд по вопросам, указанным в:

1) подпункте 1) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан, вступление в должность Президента Республики Казахстан, регистрация избранных депутатов Курултая Республики Казахстан либо подведение итогов всенародного референдума приостанавливаются;

2) подпунктах 2) и 4) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан, течение сроков подписания либо ратификации соответствующих актов приостанавливается;

3) статье 79 Конституции Республики Казахстан, производство по делу в суде полностью или в соответствующей части приостанавливается.

Сноска. Статья 46 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 9. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ

Статья 47. Предварительное рассмотрение обращений Аппаратом Конституционного Суда

1. Предварительное рассмотрение обращений на предмет внешней (формальной) проверки их соответствия компетенции Конституционного Суда, требованиям по надлежащему субъекту, форме и содержанию обеспечивает Аппарат Конституционного Суда в соответствии с настоящим Конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда.

2. Обращение подлежит возврату, если выявленное несоответствие является явным (очевидным) и не требует отдельного анализа и (или) экспертизы. Обращение возвращается на основании уведомления Аппарата Конституционного Суда по следующим основаниям:

1) предмет обращения явно не входит в компетенцию Конституционного Суда;

2) обращение по форме и содержанию явно не соответствует установленным

настоящим Конституционным законом требованиям;

3) обращение исходит от явно ненадлежащего субъекта;

4) исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026);

5) явно не соблюдены условия подачи обращения.

3. Исключен Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

4. После устранения недостатков, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, гражданин вправе вновь направить обращение в Конституционный Суд. При этом в случае подачи в Конституционный Суд исправленного обращения в течение месяца после получения уведомления Аппарата Конституционного Суда обращение для целей исчисления срока, указанного в подпункте 2) пункта 2 статьи 45 настоящего Конституционного закона, считается поданным в день подачи первичного обращения.

Сноска. Статья 47 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 48. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда

Сноска. Заголовок статьи 48 - в редакции Конституционного закона РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

1. Обращение, соответствующее установленным требованиям, передается Председателем одному или нескольким судьям для предварительного изучения.

В рамках предварительного изучения судья Конституционного Суда вправе истребовать относящиеся к предмету, основаниям и требованиям обращения дополнительные документы и справочную информацию, провести предварительный опрос уполномоченных представителей государственных органов и организаций. Указанные действия производятся на основании определения судьи-докладчика.

Результаты предварительного изучения докладываются на заседании Конституционного Суда. По результатам рассмотрения доклада принимается постановление Конституционного Суда о принятии или отказе в принятии обращения к конституционному производству.

2. В случае принятия обращения к конституционному производству в единой системе правовой информации делается соответствующая отметка о начатом производстве по проверке конституционности закона или иного нормативного правового акта либо отдельных их положений.

3. В принятии обращения к конституционному производству отказывается, если:

1) обращение не соответствует установленным настоящим Конституционным законом форме и содержанию обращения, условиям их допустимости или исходит от ненадлежащего субъекта;

2) предмет обращения не входит в компетенцию Конституционного Суда;

3) конституционность указанного в обращении вопроса уже проверялась Конституционным Судом и имеется сохраняющее юридическую силу решение

Конституционного Суда, при условии, что в последующем нормы Конституции Республики Казахстан или иных правовых актов, на основе которых было принято решение, не были изменены;

4) указанный в обращении вопрос не получил разрешения в Конституции Республики Казахстан;

5) акт, конституционность которого оспаривается, отменен или утратил силу, за исключением случаев, когда он продолжает применяться к соответствующим правоотношениям.

4. О принятом Конституционным Судом решении не позднее пяти рабочих дней уведомляются участники конституционного производства.

5. О принятии к производству обращения Конституционный Суд уведомляет уполномоченные органы и лица, которые должны рассмотреть вопрос о приостановлении действия проверяемого нормативного правового акта, исполнения принятых на его основе правовых актов до принятия Конституционным Судом итогового решения, если их действие или исполнение могут привести к невозможности восстановления прав и свобод человека или необратимым последствиям для безопасности Республики Казахстан.

Сноска. Статья 48 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 49. Порядок подготовки материалов для рассмотрения принятого к конституционному производству обращения на заседании Конституционного Суда

1. Председатель Конституционного Суда своим распоряжением определяет судью Конституционного Суда, осуществляющего подготовку материалов к заседанию Конституционного Суда. Ввиду особой важности или срочности поступившего обращения подготовка материалов может быть поручена нескольким судьям Конституционного Суда.

2. При поступлении нескольких связанных между собой обращений Конституционный Суд вправе принять решение об их объединении в одно конституционное производство.

3. По принятому к конституционному производству обращению судья Конституционного Суда в установленные Председателем сроки готовит материалы к рассмотрению на заседании Конституционного Суда, для чего он:

1) определяет участников конституционного производства, иных лиц и органов, привлекаемых для рассмотрения обращения, разъясняет им их права и обязанности, предусмотренные настоящим Конституционным законом;

2) истребует относящиеся к предмету обращения необходимые документы и иную информацию;

3) при необходимости опрашивает соответствующих должностных лиц, привлекает ученых, экспертов (специалистов), переводчиков и поручает производство проверок, экспертиз, исследований, о чем выносит определение;

4) не позднее чем за десять дней до начала заседания обеспечивает материалами

обращения судей Конституционного Суда;

5) готовит проект решения Конституционного Суда;

6) проводит иные действия по обеспечению надлежащего рассмотрения обращения.

4. Ввиду особой важности и срочности поступившего обращения Конституционный Суд может принять решение о его рассмотрении в ускоренном порядке. В этом случае подготовка материалов к заседанию Конституционного Суда осуществляется судьей Конституционного Суда – докладчиком в порядке, определяемом Регламентом Конституционного Суда.

5. После завершения подготовительной работы Председатель Конституционного Суда своим распоряжением определяет дату заседания Конституционного Суда, на котором будут рассматриваться по существу вопросы, поставленные в обращении.

6. Конституционный Суд вправе рассмотреть обращение без приглашения участников конституционного производства и иных лиц и проведения слушаний.

Статья 50. Критерии и пределы проверки

1. Конституционный Суд устанавливает соответствие Конституции Республики Казахстан проверяемых нормативных правовых и иных актов:

1) по содержанию норм;

2) по форме правового акта;

3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие, установленному Конституцией Республики Казахстан;

4) с точки зрения установленного Конституцией Республики Казахстан разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви;

5) с точки зрения установленного Конституцией Республики Казахстан разграничения компетенции между органами государственной власти;

6) принимая во внимание их официальное разъяснение, данное уполномоченными государственными органами и должностными лицами, а также сложившуюся правоприменительную практику.

2. Конституционный Суд проверяет конституционность нормативных правовых и иных актов только в части, указанной в обращении.

Статья 51. Порядок проведения заседания Конституционного Суда по рассмотрению принятого к конституционному производству обращения

1. Рассмотрение обращений Конституционным Судом производится на его заседании.

2. В назначенное время председательствующий:

1) удостоверяется в наличии достаточного для ведения заседания числа судей Конституционного Суда и обеспеченности протоколирования;

2) объявляет заседание Конституционного Суда открытым;

3) зачитывает вопросы, подлежащие рассмотрению;

4) предоставляет слово судье Конституционного Суда – докладчику для изложения существа вопроса, сообщения о наличии вызванных участников заседания и причинах неявки отсутствующих;

5) опрашивает участников заседания о наличии у них ходатайств, ставит их на разрешение Конституционного Суда;

6) объявляет о начале рассмотрения вопросов, подлежащих рассмотрению.

3. При необходимости могут быть выслушаны объяснения и выступления участников конституционного производства и других приглашенных лиц.

4. По окончании выступлений участников заседания при поступлении ходатайства заслушиваются заключительные выступления участников конституционного производства. Конституционный Суд может предоставить им время для подготовки к заключительным выступлениям.

5. Если вопрос достаточно выяснен, председательствующий объявляет об удалении состава в совещательную комнату и открытии совещания судей Конституционного Суда для выработки итогового решения. Во время совещания присутствие посторонних лиц не допускается. Разглашение суждений, имевших место во время совещания, хода и результатов голосования запрещается. В ходе совещания судьи Конституционного Суда могут свободно излагать собственную позицию по рассматриваемому вопросу и просить других судей Конституционного Суда уточнить их позиции.

Статья 52. Перерыв заседания Конституционного Суда

1. Заседание Конституционного Суда может быть прервано в следующих случаях при:

1) отсутствии кворума;

2) неявке участников конституционного производства и иных лиц, явка которых признана обязательной;

3) необходимости истребования дополнительных материалов, если они имеют существенное значение для разрешения обращения;

4) наличии других обстоятельств, если они не могут быть устранены в ходе заседания.

2. В случае перерыва заседания Конституционного Суда об этом уведомляются участники.

Статья 53. Сроки рассмотрения обращений Конституционным Судом

Конституционный Суд рассматривает обращение и выносит по нему итоговое решение в течение месяца со дня принятия обращения к конституционному производству. Итоговое решение по обращениям граждан выносится в течение трех месяцев со дня принятия обращения к конституционному производству. С учетом сложности обращения и необходимости более полного исследования всех обстоятельств указанные сроки могут быть продлены Конституционным Судом на разумный срок, о чем уведомляются заинтересованные лица.

По требованию Президента Республики Казахстан, изложенному в письменной или

электронной форме, срок для принятия итогового решения по направленному им обращению может быть сокращен до десяти календарных дней, если вопрос не терпит отлагательства.

В случае объединения Конституционным Судом в одно конституционное производство связанных между собой обращений срок, предусмотренный настоящим Конституционным законом для вынесения итогового решения, исчисляется со дня принятия решения об их объединении.

По заявлению, поданному в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 51 Конституции Республики Казахстан, Конституционный Суд выносит итоговое решение в течение трех календарных дней.

Сноска. Статья 53 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 54. Меры обеспечения порядка проведения заседания Конституционного Суда

1. В целях обеспечения порядка проведения заседания Конституционного Суда могут применяться меры процессуальной защиты или ответственности.

2. Для обеспечения безопасности участников заседания Председатель Конституционного Суда может распорядиться о проведении проверки лиц, желающих присутствовать при рассмотрении обращения, включая проверку документов, удостоверяющих их личность, личный досмотр и досмотр проносимых ими вещей.

3. С целью обеспечения нормального хода заседания Конституционным Судом может применяться предупреждение к нарушителю или удаление его из зала заседания.

4. Об установлении факта неуважения к Конституционному Суду немедленно объявляется правонарушителю председательствующим на заседании.

5. За проявление неуважения к Конституционному Суду виновные в этом лица привлекаются к административной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Если в действиях нарушителя порядка на заседании имеются признаки уголовного правонарушения, Конституционный Суд в течение трех рабочих дней направляет материалы прокурору для организации проведения досудебного производства.

Глава 10. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Статья 55. Виды решений Конституционного Суда

1. Решением Конституционного Суда является акт, принимаемый на его заседании.

2. Решения Конституционного Суда подразделяются на итоговые решения, которыми осуществляются конституционные полномочия Конституционного Суда, и другие решения, которыми осуществляются иные полномочия Конституционного Суда.

Статья 56. Формы решений Конституционного Суда

1. Решения Конституционного Суда принимаются в форме:

1) нормативных постановлений, являющихся составной частью действующего права Республики Казахстан;

2) посланий;

3) заключений;

4) постановлений.

Нормативные постановления, заключения и послания относятся к итоговым решениям Конституционного Суда.

2. Нормативные постановления и заключения Конституционного Суда выносятся от имени Республики Казахстан.

Статья 57. Содержание нормативного постановления и заключения Конституционного Суда

1. В нормативном постановлении и заключении Конституционного Суда должны быть указаны:

1) наименование, дата и место его вынесения;

2) состав Конституционного Суда, его вынесшего;

3) участники конституционного производства и их представители;

4) предмет обращения;

5) нормы Конституции Республики Казахстан и настоящего Конституционного закона, устанавливающие право Конституционного Суда рассматривать принятое к конституционному производству обращение;

6) обстоятельства, установленные Конституционным Судом;

7) наименование и реквизиты правового акта, конституционность которого проверялась;

8) решение должностного лица, конституционность которого проверялась;

9) участки, округа, административно-территориальные единицы, на которых проверялась правильность проведения выборов Президента Республики Казахстан, депутатов Курултая Республики Казахстан или всенародного референдума;

10) содержание нормы (норм) Конституции Республики Казахстан, подвергшейся (подвергшихся) официальному толкованию;

11) содержание изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, рассмотренных Конституционным Судом;

12) процедуры, обстоятельства и факты, соблюдение или наличие которых проверялось в соответствии с Конституцией Республики Казахстан;

13) доводы правового характера в пользу решения (заключения), к которому пришел Конституционный Суд;

14) нормы Конституции Республики Казахстан, которыми руководствовался

Конституционный Суд;

15) постановляющая часть решения (заключения);

16) необходимость пересмотра решений государственных органов в случае, если принимаются нормативные постановления, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 2 настоящей статьи;

17) порядок и срок введения в действие, исполнения и опубликования решения;

18) окончательность и обязательность решения.

2. По итогам рассмотрения обращений о проверке конституционности законов и иных правовых актов Конституционный Суд принимает одно из следующих нормативных постановлений:

1) о признании закона или иного правового акта либо отдельных их положений соответствующими Конституции Республики Казахстан;

2) о признании закона или иного правового акта либо отдельных их положений соответствующими Конституции Республики Казахстан в истолковании Конституционного Суда;

3) о признании закона или иного правового акта либо отдельных их положений не соответствующими Конституции Республики Казахстан полностью или в части.

3. По итогам рассмотрения обращений о проверке конституционности исполнения решений международных организаций и их органов, отдельных положений этих решений Конституционный Суд принимает одно из следующих нормативных постановлений:

1) о признании исполнения решений международных организаций и их органов, отдельных положений этих решений соответствующим Конституции Республики Казахстан;

2) о признании исполнения решений международных организаций и их органов, отдельных положений этих решений не соответствующим Конституции Республики Казахстан.

Сноска. Статья 57 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 58. Принятие решений Конституционным Судом

1. Конституционный Суд принимает решения коллегиально.

2. Конституционный Суд принимает решение большинством голосов судей, участвующих в заседании, путем открытого голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 25 настоящего Конституционного закона.

3. В случае, если при принятии решения произошло разделение голосов судей Конституционного Суда поровну, голос Председателя Конституционного Суда, который во всех случаях подает свой голос последним, является решающим. При замещении Председателя Конституционного Суда по его уполномочию соответствующим судьей Конституционного Суда это правило не применяется. В этом случае проводится повторное голосование с участием Председателя или судьи Конституционного Суда, не участвовавшего в первом голосовании.

4. Во время совещания Конституционного Суда никто из его судей, участвующих в заседании, не вправе воздерживаться или не участвовать в голосовании.

5. Принятые Конституционным Судом решения до их подписания Председателем предварительно скрепляются подписями судей Конституционного Суда, принимавших участие в голосовании.

Статья 59. Особое мнение судьи Конституционного Суда

Судья Конституционного Суда, не согласный с его итоговым решением, вправе свое мнение изложить в письменном виде, которое приобщается к материалам конституционного производства.

Судья Конституционного Суда не вправе обнародовать свое особое мнение или публично на него ссылаться.

Статья 60. Дополнительное решение Конституционного Суда

1. Конституционный Суд принимает дополнительное решение в случаях, если:

1) ставится вопрос об истолковании решения Конституционного Суда. В этом случае дополнительное решение принимается по ходатайству участников конституционного производства либо государственных органов и должностных лиц, обязанных исполнить итоговое решение Конституционного Суда;

2) необходимо исправить допущенные в решении Конституционного Суда неточности и ошибки редакционного характера. В этом случае дополнительное решение принимается Конституционным Судом по собственной инициативе.

2. Дополнительное решение не должно противоречить действительному содержанию, смыслу и назначению решения Конституционного Суда.

3. Дополнительное решение принимается Конституционным Судом на заседании, порядок проведения которого определяется Регламентом Конституционного Суда.

Статья 61. Пересмотр решения Конституционного Суда

1. Решение Конституционного Суда может быть пересмотрено им по инициативе Президента Республики Казахстан или по собственной инициативе в случаях, если:

1) изменилась норма Конституции Республики Казахстан, на основании которой было принято решение;

2) открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства.

2. О пересмотре решения Конституционный Суд выносит постановление, которым отменяет это решение.

3. Порядок рассмотрения вопроса о пересмотре решения Конституционного Суда определяется Регламентом Конституционного Суда.

Статья 62. Юридическая сила решения Конституционного Суда

1. Нормативные постановления и заключения Конституционного Суда вступают в силу со дня их принятия, являются общеобязательными на всей территории Республики Казахстан, окончательными и не подлежащими обжалованию. Порядок

вступления в силу иных решений определяется Конституционным Судом.

2. Решения Конституционного Суда, действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими государственными органами и должностными лицами. Юридическая сила решения Конституционного Суда о признании правового акта или его отдельных положений не соответствующими Конституции Республики Казахстан не может быть преодолена повторным принятием этого акта с таким же содержанием.

Сноска. Статья 62 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 63. Последствия принятия Конституционным Судом итоговых решений

1. Законы и международные договоры Республики Казахстан, признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны либо соответственно ратифицированы и введены в действие. Признание законов соответствующими Конституции Республики Казахстан возобновляет течение сроков их подписания. Признание международных договоров Республики Казахстан соответствующими Конституции Республики Казахстан возобновляет процесс их ратификации.

2. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, признанные не соответствующими требованиям, установленным пунктом 7 статьи 2 и пунктами 1 и 5 статьи 43 Конституции Республики Казахстан, не могут быть вынесены на всенародный референдум.

3. Законы и иные правовые акты, их отдельные положения, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина, прекращают свое действие и не подлежат применению со дня принятия Конституционным Судом решения или даты, им установленной.

Решения судов и иных государственных органов, основанные на таком законе или ином правовом акте, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в порядке, установленном законом, за исключением случаев, когда Конституционный Суд определил иной порядок действия и исполнения принятого им итогового решения.

Признание не соответствующими Конституции Республики Казахстан закона и иного правового акта или отдельных их положений является основанием для прекращения в установленном порядке действий положений других законов или иных правовых актов, содержащих такие же положения, какие были признаны неконституционными, или основанных на таких положениях либо воспроизводящих эти положения.

4. Законы и иные правовые акты, их отдельные положения, признанные соответствующими Конституции Республики Казахстан в истолковании Конституционного Суда, подлежат применению в данном истолковании.

Решения судов и иных государственных органов, основанные на законе или ином нормативном правовом акте либо их отдельных положениях, признанных соответствующими Конституции в истолковании Конституционного Суда,

пересматриваются в случаях и порядке, установленных законом, если иное не установлено Конституционным Судом.

5. Выборы Президента Республики Казахстан, признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, решением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан на соответствующих избирательных участках (административно-территориальных единицах) признаются недействительными. Признание выборов Президента Республики Казахстан соответствующими Конституции Республики Казахстан влечет регистрацию избранного Президента Республики Казахстан.

6. Выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, решением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан в соответствующих административно-территориальных единицах и избирательных округах признаются недействительными. Признание выборов депутатов Курултая Республики Казахстан соответствующими Конституции Республики Казахстан влечет регистрацию избранных депутатов.

7. Результаты всенародного референдума, признанного не соответствующим Конституции Республики Казахстан, решением Центральной комиссии референдума на соответствующих участках голосования (административно-территориальных единицах) признаются недействительными. Признание проведенного референдума соответствующим Конституции Республики Казахстан влечет возобновление подведения итогов референдума.

8. Заключение о несоблюдении установленных конституционных процедур перед принятием Курултаем Республики Казахстан в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 50 Конституции Республики Казахстан соответственно решения о досрочном освобождении от должности, окончательного решения об отрешении Президента Республики Казахстан влечет прекращение рассмотрения вопроса соответственно о досрочном освобождении от должности, об отрешении Президента Республики Казахстан. Заключение о соблюдении установленных конституционных процедур влечет продолжение рассмотрения вопроса соответственно о досрочном освобождении Президента Республики Казахстан от должности, об отрешении Президента Республики Казахстан от должности.

9. Заключение об удостоверении факта личной и добровольной подачи Президентом Республики Казахстан заявления об отставке означает досрочное освобождение его от должности в связи с добровольным уходом в отставку.

10. Заключение об удостоверении факта личной и добровольной подачи лицом заявления об отказе принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан влечет начало процедур по дальнейшему переходу полномочий Президента в соответствии с Конституцией.

11. Решения международных организаций и их органов, отдельные положения этих решений, исполнение которых признано Конституционным Судом не соответствующим Конституции, исполнению не подлежат.

Сноска. Статья 63 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 64. Введение в действие и исполнение решений Конституционного Суда

1. Конституционный Суд может определить порядок и сроки введения в действие и исполнения принятых им решений.

2. О мерах, принятых во исполнение решения Конституционного Суда, сообщается ему соответствующими государственными органами и должностными лицами в срок, установленный Конституционным Судом.

3. Содержащиеся в решениях Конституционного Суда рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан подлежат обязательному рассмотрению уполномоченными государственными органами и должностными лицами с обязательным уведомлением Конституционного Суда о принятом решении.

4. В случае принятия Конституционным Судом нормативных постановлений, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 2 статьи 57 настоящего Конституционного закона, если из них вытекает необходимость принятия законодательных и иных мер по устранению пробелов и противоречий в правовом регулировании, уполномоченные государственные органы не позднее шести месяцев после опубликования решения Конституционного Суда, если иной срок не установлен Конституционным Судом, обеспечивают внесение в Курултай Республики Казахстан проекта соответствующего закона, принятие иных правовых актов. До принятия нового правового акта непосредственно применяются Конституция Республики Казахстан и решение Конституционного Суда с учетом особенностей правового регулирования затрагиваемых общественных отношений.

Сноска. Статья 64 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 65. Направление и опубликование решений Конституционного Суда

1. Итоговые решения Конституционного Суда:

1) направляются в течение пяти рабочих дней после принятия решения субъектам обращения или их представителям, а также во всех случаях Президенту Республики Казахстан, Курултаю Республики Казахстан, Верховному Суду Республики Казахстан, Генеральному Прокурору Республики Казахстан, Министерству юстиции Республики Казахстан;

2) подлежат опубликованию на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законов, единой системе правовой информации, на интернет-ресурсе Конституционного Суда, а также по решению Конституционного Суда – в других источниках.

2. Иные решения при необходимости публикуются и направляются соответствующим государственным органам, должностным лицам, организациям и гражданам в случаях и порядке, которые установлены Регламентом Конституционного Суда.

Сноска. Статья 65 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 66. Переходные положения

1. Конституционный Суд Республики Казахстан является правопреемником Конституционного Совета Республики Казахстан.

2. Обращения, поступившие в Конституционный Совет до 1 января 2023 года, рассматриваются Конституционным Судом в порядке, установленном настоящим Конституционным законом.

3. Обращения, находящиеся на рассмотрении Конституционного Суда Республики Казахстан по состоянию на 1 июля 2026 года, рассматриваются в порядке, установленном настоящим Конституционным законом, после приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан субъектами обращения.

Сноска. Статья 66 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 11.06.2026 № 305-VIII (вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 67. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) статей 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39, главы 7, статьи 43, пунктов 1, 2 и 3, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5) и 7) пункта 4, пункта 5 статьи 44, статей 45 и 46, пункта 1, подпунктов 1), 2), 3) и 5) пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 47, статей 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и главы 10, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года;

2) статьи 40, подпункта 6) пункта 4 статьи 44 и подпункта 4) пункта 2 статьи 47, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

2. Признать утратившим силу Конституционный закон Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года "О Конституционном Совете Республики Казахстан" со дня формирования полного состава Конституционного Суда.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

НЦПС «Әділет»